SUNAT

Resolución de Oficina Zonal

Oficina Zonal Juliaca

N.° 2130210011844/SUNAT

Juliaca, 30 de diciembre de 2020

VISTA: La comunicación para la revocación, modificación de actos administrativos, Formulario 194, presentada mediante Expediente N.° 2190400004174 de fecha 03/12/2020, correspondiente al contribuyente **PROCESOS ALIMENTARIOS M&D EIRL**, identificado con **N.° RUC**: 20447623669, con domicilio fiscal en AV. POLIGONO MZA. A18 LOTE. D URB. TAPARACHI PUNO - SAN ROMAN - JULIACA, respecto a la Orden de Pago:

N.° de valor	Código de Tributo	Período	Importe de la Deuda	Fecha de Emisión	Fecha de Notificación
2130010287898	030801	2019-13	S/ 36,076.00	28/08/2020	31/08/2020

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del Artículo 108° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 133-2013-EF y modificatorias, y la Resolución de Superintendencia N.° 002-97/SUNAT, que establecen que después de la notificación, la Administración Tributaria podrá revocar, modificar, sustituir o complementar sus actos cuando detecte que con posterioridad a la emisión se han producido circunstancias que demuestran su improcedencia o cuando se trate de errores materiales tales como los de redacción o de cálculo.

OFICINA ZONAL JULIACA – SECCIÓN DE CONTROL DE LA DEUDA Y COBRANZA – JEFE (e) – DARCY FERNANDO VALDIVIA DEL CASTILLO

Que, ésta Administración Tributaria, luego de la evaluación realizada al Expediente Form. 194, presentada por el recurrente, verificó la existencia de la Declaración Jurada rectificatoria PDT 710-1000704088 presentada en fecha 10/09/2020, que ya surtió efecto en la que determina menor obligación tributaria para el período 2019-13 código de tributo 3081 -RENTA - REGULARIZ. - 3RA CATEG., declarando saldo a favor del contribuyente S/ 136,759.00; cabe resaltar que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria se reserva el derecho de practicar una verificación y/o fiscalización con posterioridad al presente acto, sin perjuicio de aplicar las sanciones pertinentes de acuerdo a Ley.. En tal sentido, corresponde revocar el referido valor.

Que, de acuerdo a los fundamentos antes señalados, corresponde revocar la Orden de Pago N.° 2130010287898, por la causal señalada en el inc. i) núm. 1) del Art. 1° de la R.S. 002-97/SUNAT: "Exista una Declaración Rectificatoria que hubiera determinado una obligación menor respecto a la deuda tributaria contenida en una Orden de Pago y, de ser el caso, en una Resolución de Multa vinculada siempre que la aludida declaración hubiera surtido efectos conforme a lo señalado en el artículo 88° del Código Tributario".

En uso de las facultades conferidas por el Decreto Legislativo N.° 501 – Ley General de la SUNAT; concordante con el Artículo 518° y el 521° del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobado por Resolución de Superintendencia N.° 122-2014/SUNAT y normas modificatorias y la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos N.° 047- 2018-SUNAT/700000.

SE RESUELVE:

Artículo Único. - Declárese **FUNDADA** la solicitud para la revocación, modificación, sustitución, complementación o convalidación de actos administrativos, Expediente, Form. 194, con N.° 2190400004174 de fecha 03/12/2020, correspondiente al contribuyente **PROCESOS ALIMENTARIOS M&D EIRL**, identificado con **N.° RUC:** 20447623669. En consecuencia, revóquese el valor N.° 2130010287898.

Regístrese y notifíquese[1].

CHRISTIAN JOEL SANTA CRUZ ALCAZAR
JEFE ZONAL (e)
OFICINA ZONAL JULIACA

[1] La presente resolución no agota la vía administrativa y surtirá efectos al día siguiente de su notificación. Contra la presente resolución podrá interponerse Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, para lo cual deberá cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 146° del TUO del Código Tributario - Decreto Supremo N° 133-2013-EF , en las oficinas de la SUNAT, ubicadas en Jr. 7 de Junio N° 575 – Juliaca – San Román – Puno, o en cualquier oficina de la SUNAT **ubicada a nivel nacional.**